

N. R.G. 9863/2015



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE**

Il Giudice unico del Tribunale di Roma dott. Renato Castaldo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9863/2015 e vertente tra:

CP_1 (e per esso quale amministratore di sostegno CP_2
(C.F. C.F._1 , con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. RESTIVO
DIEGO C.F._2) CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE, 57 00195
ROMA;

ATTORE

E

Controparte_3 (C.F. C.F._3), con il patrocinio dell'avv.
e dell'avv. AMATO FEDERICO (C.F._4) VIA ENRICO ACCINNI,
63 00195 ROMA; CP_4 C.F._5) VIA UMBERTO
CERBONI, 1 00136 ROMA;

CONVENUTO

OGGETTO: scioglimento comunione

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La parte attrice CP_1 ha esposto di avere contratto matrimonio in regime di
comunione legale dei beni con la convenuta Controparte_3 .

Ha esposto di avere acquistato in data 5 dicembre 2002 la casa coniugale insieme alla convenuta nella misura del 50% per ciascuna delle parti.

Ha esposto di avere presentato in data 21 luglio 2014 ricorso per separazione giudiziale e di avere proposto alla moglie di dare mandato ad un architetto per iniziare la pratica di frazionamento atteso che l'immobile era divisibile in due unità abitative attraverso un intervento di costruzione di una parete e chiusura di una porta.

Ha esposto che la convenuta si era opposta a questa divisione sostenendo che fosse vietata dalla normativa vigente in materia.

Ha, pertanto, concluso chiedendo di procedere allo scioglimento della comunione per consentire a ciascun coniuge di restare proprietario di un bene di cui poter disporre liberamente o in cui poter continuare a vivere unitamente alla loro unica figlia, previa verifica a mezzo di C.T.U. della possibile divisione in natura dello stesso.

La convenuta *Controparte_3* ha sostenuto che l'immobile non era divisibile in modo agevole nel rispetto della vigente normativa e delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore relativo alla zona di competenza.

Ha esposto che il giudizio di scioglimento della comunione era stato instaurato prima che venisse pronunciata la separazione personale tra i coniugi. Ha sostenuto, pertanto, che la pronuncia della separazione tra i coniugi era condizione di procedibilità della domanda di scioglimento.

Ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile improcedibile o comunque infondata la domanda svolta dalla parte attrice.

Nella memoria 183 VI comma, n. 1 c.p.c., la parte convenuta ha esposto che la casa le era stata assegnata per intero in sede di separazione e che questa circostanza era in contrasto con la domanda svolta dal sig. *CP_1* e tendente ad ottenere la “piena disponibilità del proprio bene.

La domanda di scioglimento deve essere dichiarata inammissibile.

Il ctu, nominato per accertare la conformità del bene alle prescrizioni edilizie e urbanistiche, per la stima del suo valore e per redigere, ove possibile, un progetto di divisione in natura dell'immobile secondo la quota di spettanza delle parti, ha

accertato che l'immobile presenta delle difformità rispetto alle prescrizioni edilizie ed urbanistiche e che esso non sarebbe comodamente divisibile in due unità immobiliari in particolare perché *“per la normativa urbanistica vigente non è possibile procedere al frazionamento in due singole unità immobiliari, in ragione del numero dei condividenti, poiché nel caso non sarebbe soddisfatta la dimensione minima di ogni singola unità immobiliare mq 45,00, dal momento che la superficie residenziale lorda dell'unità immobiliare oggetto di procedura, parte del villino bifamiliare e come da titolo edilizio, è di mq 84,50”*; il ctu ha aggiunto che il bene potrebbe diventare divisibile *“salvo regolamento condominiale ed esclusivamente dopo le pratiche edilizie secondo la normativa edilizia vigente necessarie al fine di sanare lo stato dei luoghi”*.

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.09.2018, parte attrice ha esibito e depositato: ricevuta di deposito della richiesta di sanatoria; richiesta di accertamento di conformità; comunicazione del tecnico, Arch. Per_1, incaricato dall'attore a presentare le varie istanze richieste per la sanatoria, che conferma l'avvenuta presentazione dell'istanza di sanatoria e la valutazione positiva da parte dell'Ufficio Tecnico del CP_5

Con le note di trattazione scritta del 01.09.2022 la difesa di parte attrice ha rappresentato che il tecnico incaricato ha fatto presente che l'iter della pratica ha subito un notevole ritardo a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e che si sta attivando per la sua definizione. Per tale ragione ha così precisato le proprie conclusioni: 1) rimettere la causa sul ruolo al fine di concedere un congruo termine per la definizione della pratica di sanatoria presentata dal Sig. CP_1 e, in ogni caso, per eliminare gli abusi riscontrati dal CTU e rendere l'immobile conforme al progetto e alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti; 2) sciogliere la comunione tra CP_1 e Controparte_3 relativa all'immobile sito in Roma, via V. Felizzano, 23, iscritto al N.C.E.U. al foglio 351, particella 4289, subalterni graffati 3 e 1, z.c. 5, cat. A/7, classe 6, vani 6,5, mq. 157, r.c. 1.493,85, previa verifica a mezzo

di C.T.U. della possibile divisione in natura dello stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio in caso di opposizione”.

È pacifico, dunque, che il bene oggetto di comunione presenti delle irregolarità urbanistiche, accertate dal ctu e non contestate dalle parti. Dalla documentazione allegata da parte attrice emerge che la pratica di sanatoria risulta avviata ma ancora in fase istruttoria.

Secondo la Corte di Cassazione (Sez. U, Sentenza n. 25021 del 07/10/2019) quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Gli atti di scioglimento della comunione (sia ordinaria che ereditaria) sono, pertanto, soggetti alla comminatoria della sanzione della nullità prevista dall'art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 (già art. 17 della legge n. 47 del 1985) e dall'art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, per gli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici o a loro parti, ove da essi non risultino gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ovvero ai quali non sia unita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la costruzione dell'opera è stata iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967.

Il principio esposto trova applicazione non solo nelle “divisioni volontarie”, ossia a quelle contrattuali, ma anche in quelle giudiziali, non potendo i condividenti, mediante il ricorso al giudice, conseguire un risultato diverso da quello che

potrebbero ottenere mediante un atto notarile ovvero eludere le norme imperative richiamate (cfr. Cass., 28.11.2001, n. 15133; Cass., 17.1.2003, n. 630).

La Corte ha fatto riferimento altresì al concetto “formale” di edificio abusivo, già fatto proprio dalle stesse Sezioni Unite nella pronuncia 22.3.2019, n. 8230, secondo cui si considera abusivo ai fini dell’applicazione delle norme di cui all’art. 46, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985 (e dunque non negoziabile) quell’edificio che formi oggetto di atti negoziali in cui non siano menzionati gli estremi dei titoli abilitativi ad esso relativi, indipendentemente dal carattere illecito dell’edificio in sé. Nel caso di specie il titolo abilitativo manca.

Come è noto la regolarità urbanistica costituisce una condizione dell’azione.

L’attore era tenuto a fornire la documentazione prevista ed a dimostrare la sussistenza della descritta condizione. Le irregolarità erano note alla parte attrice e comunque sono state accertate dal ctu già nell’anno 2016, ragione per la quale non appare giustificabile la richiesta di rimessione sul ruolo avanzata in sede di precisazione delle conclusioni.

Alla luce delle considerazioni svolte la domanda di scioglimento della comunione deve essere dichiarata inammissibile.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Per le stesse ragioni vanno poste a carico della parte attrice le spese di ctu

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:

- 1) Dichiarare inammissibile la domanda di scioglimento della comunione;
- 2) Condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in €. 3.500,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
- 3) Pone a carico di parte attrice le spese di ctu liquidate con separato decreto.

Si comunichi

Roma 6/12/23

Il Giudice

Dott. Renato Castaldo